

1500566-65.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Logo, entendo por demonstrada a qualificadora do concurso de agentes. Em arremate, é de se destacar que o delito de furto ocorreu de forma consumada haja vista que houve a inversão da posse pelo acusado, sendo certo que já restou pacificado pela jurisprudência dos Colendos STF e STJ que para a consumação do crime de furto basta a posse de fato da res furtiva, ainda que por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -

cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500566-65.2022.8.26.0530

Controle: 2022/000531

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059835/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FERNANDO ANGELO OLIVEIRA DA SILVA

Aos 29 dias do mês de novembro de 2022, às 15:15 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, Dra. PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. EDUARDO LUIZ MICHELAN CAMPANA; o réu José Fernando Ângelo Oliveira da Silva, seu Defensor nomeado, Dr. JONAS CÂNDIDO DA SILVA (OAB/SP 394382); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: o réu José Fernando Ângelo Oliveira da Silva (para continuidade do seu interrogatório) as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Civis Municipais João Marcos Augusti e Roberto Soares Barbosa. Fica consignado que a vítima Filipe pediu para ser ouvida na ausência do acusado. Pela MMA. Juíza, verificando que a presença do réu poderia causar humilhação, temor, ou sério constrangimento ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fez a inquirição por videoconferência com a presença do defensor nomeado ao réu, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, a MMA. Juíza inquiriu a vítima Filipe Artur Bazaré Gonçalves, as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Civis Municipais João Marcos Augusti e Roberto Soares Barbosa, qualificadas em videoconferência; pelo

método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir a MMA. Juíza interrogou o réu José Fernando Ângelo Oliveira da Silva, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, a MMA. Juíza declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dr. Defensor, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pela MMA. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: " Vistos. JOSÉ FERNANDO ANGELO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2022, por volta das 00h27min, Rua N, 100, Centro, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, agindo em concurso e com identidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, 06 (seis) portas de vidro, avaliadas em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme auto de exibição, pertencente a Felipe Artur Bazare Gonçalves. Narra a denúncia que, no dia dos fatos, JOSÉ e outra pessoa ainda não identificado, intencionados a praticar um furto, embarcaram no veículo VW/Santana, placas GLM-9832 e seguiram para a residência em construção de propriedade da vítima. Assim, aproveitando-se da ausência de vigilância no local, o acusado e o comparsa pegaram (seis) portas de vidro do interior do imóvel e as colocaram no interior do referido automóvel, levando-as consigo. Porém, populares notaram a conduta criminosa dos furtadores e acionaram guardas civis municipais, fornecendo-lhes a direção por eles tomada. Realizadas as diligências, os agentes municipais visualizaram o acusado empurrando o veículo VW Santana GLM-9832, acompanhado de outra pessoa, que fugiu sem ser identificada. Em vistoria no interior do automóvel os guardas municipais encontraram as portas de vidros, que foram apreendidas e reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade. JOSE foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis. Concedida liberdade provisória ao acusado sob proibição de ausentar-se da comarca sem prévias autorização e comunicação ao juízo ou alteração de domicílio sem o conhecimento do Juízo (páginas 28/29). Deixou-se de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, tendo em vista que o acusado já foi beneficiado há menos de 05 (cinco) anos pelo instituto da transação penal, conforme certidão de páginas 69/70 (artigo 28-A, parágrafo segundo, inciso III, do Código de Processo Penal). A denúncia, recebida em 14 de julho de 2022 (páginas 78/79), veio acompanhada de auto de prisão em flagrante e documentos (páginas 03/08). Pessoalmente citado (certidão de página 91), o acusado apresentou defesa preliminar (páginas 96/97). Em audiência foram colhidas as declarações da vítima e ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final. O Ilustre representante do Ministério Público, em sede de debates orais, protestou pela procedência parcial da ação, delineando a prova produzida nos autos e sustentando que não restou demonstrado o concurso de agentes. Ao final teceu considerações sobre a dosimetria da pena. A Nobre Defesa, também em sede de debates orais, após delinear a prova produzida, requereu a desclassificação do delito de furto consumado para o delito de furto tentado na modalidade simples. Destacou que a vítima não sofreu prejuízo. Ao final, teceu considerações sobre a personalidade e conduta social do agente e sobre dosimetria da pena, em caso de condenação. É o relatório. Fundamento e decido. O acusado foi denunciado pela prática do crime de furto (artigo 155, § 4º, IV do Código Penal). No mérito, a denúncia é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (página 3), boletim de ocorrência (09/11), pelo auto de exibição/apreensão (páginas 12/13), auto de avaliação (página 14), bem como pela prova oral colhida nos autos. A autoria do crime de furto também restou comprovada à saciedade. JOSÉ, perante Autoridade policial manifestou seu direito de permanecer em silêncio e apenas falar em juízo, contudo afirmou categoricamente que não teve a

sua integridade física, moral ou psicológica maculada por nenhum agente da lei (página 07). Em juízo confessou ter praticado a subtração das portas de vidro na residência em construção, afirmado ter carregado as portas sozinho e colocado em seu veículo. Disse que o veículo não estava “pegando” e contou com a ajuda de um indivíduo que passava pela rua para “fazer pegar no tranco”. Quando da abordagem pelos guardas, o rapaz que o auxiliava e estava dentro do veículo saiu correndo. Negou a participação de outras pessoas no furto. Declarou ter passado uma vez antes no local dos fatos, sozinho. Afirmou que estava passando por dificuldade financeira e por isso realizou o furto. Disse que o carro era de sua propriedade. A vítima Felipe Artur Bazare Gonçalves declarou em juízo que é proprietário do imóvel situado no local dos fatos e foi avisado por vizinho que dois ou três indivíduos em um veículo, cerca de duas horas antes, estiveram no imóvel em construção observando o local. Após as mesmas pessoas retornaram no mesmo veículo e subtraíram portas de vidros que estavam guardadas no local. Disse que ao chegar ao local os policiais já haviam localizado o veículo, que estava sendo empurrado por um indivíduo que foi detido. O outro indivíduo não foi localizado, pois fugiu para o mato. As portas foram recuperadas, não teve prejuízo. Não conhecia o acusado. João Marcos Augusti e Roberto Soares Barbosa, testemunhas arroladas pela acusação, declararam que foram informados que indivíduos estariam furtando uma casa em construção, dirigindo-se até o local, nas proximidades, populares que não se identificaram, apontaram a direção que os furtadores estavam indo, “empurrando o veículo”. Disseram que cerca de 3 a 4 quarteirões de distância avistaram o veículo Santana Quantum (“tipo perua”) sendo empurrado por um indivíduo. Durante a abordagem o ocupante do veículo empreendeu em fuga sendo o acusado, que empurrava o automóvel, detido. Dentro do veículo encontravam-se as portas de vidro. Afirmaram que a porta traseira estava aberta e o acusado empurrava o veículo nessa parte. Os vizinhos mencionaram que teriam visto alguns indivíduos na obra e retirando as portas. Não conheciam o acusado. Segundo João Marcos, JOSÉ teria dito que apenas estava empurrando o veículo. Segundo Roberto, o veículo seria do indivíduo que empreendeu em fuga. Encerrada a instrução processual, conclui-se que a prova amealhada nos autos é suficiente para embasar a condenação. Com efeito, segundo se depreende dos autos o acusado JOSÉ e outra pessoa ainda não identificado, aproveitando-se da ausência de vigilância no local, furtaram (seis) portas de vidro do interior do imóvel de propriedade da vítima Felipe Artur Bazare Gonçalves e as colocaram no interior do automóvel VW Santana GLM-9832, levando-as consigo. Populares, no entanto, notaram a conduta criminoso dos furtadores e acionaram guardas civis municipais, fornecendo-lhes a direção por eles tomada. Realizadas as diligências, os agentes municipais visualizaram o acusado empurrando o veículo VW Santana GLM-9832, acompanhado de outra pessoa, que fugiu sem ser identificada. Em vistoria no interior do automóvel os guardas municipais encontraram as portas de vidros, que foram apreendidas e reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade. O acusado confessou a prática do furto, no entanto, negou ter agido em concurso de agentes. Ocorre que a prova oral revela que o acusado estava acompanhado de outras pessoas em ambas as fases em que esteve no local. Com efeito, a vítima relatou que um vizinho mencionou que duas ou três pessoas estiveram no local e fizeram a subtração. Ademais, no momento da abordagem pelos guardas civis havia dois indivíduos junto ao veículo, um dele em seu interior e que teria empreendido em fuga e o acusado, que empurrava o veículo. Ora, não é crível que caso estivesse a terceira pessoa apenas auxiliando JOSÉ a fazer o carro “funcionar” empreendesse em fuga e não esclarecesse tal fato aos guardas. Repisa-se que os guardas mencionaram que a notícia do crime dava conta de que mais de um indivíduo teria praticado o delito em concurso de agentes. Logo, entendo por demonstrada a qualificadora do concurso de agentes. Em arremate, é de se destacar que o delito de furto ocorreu de forma consumada haja vista que houve a inversão da posse pelo acusado, sendo certo que já restou pacificado pela jurisprudência dos Colendos STF e STJ que para a consumação do crime de furto basta a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Extrai-se do conjunto probatório que o acusado praticou o crime de furto qualificado nos moldes como descrito na denúncia.

São suficientes as provas produzidas para o decreto condenatório. Existe regularidade procedimental e a prova reflete os fatos denunciados, logo, a procedência da ação penal é medida de rigor. Aplicação da pena. Passo a dosar a pena. Individualizo-a ao caso concreto. Observo a situação pessoal dos acusados. Faço a sua adequação para a prevenção e para a repreensão do ilícito. A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. As circunstâncias judiciais são favoráveis. O acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, conforme certidão de páginas 69/70, não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis a indicar a necessidade de exasperação da pena base que fica mantida no patamar mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes, estão presentes a atenuantes da menoridade relativa e da confissão, no entanto estando a pena fixada no patamar mínimo, deixo de reduzi-la em observância ao disposto na súmula 231, do Colendo STJ. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Chega-se, pois, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por não haver elementos precisos da situação econômica do acusado nos autos. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em observância ao disposto no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal e ao teor súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Observado o disposto no artigo 44, incisos I a III do Código Penal, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, por uma pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo lapso temporal da pena privativa de liberdade, e por uma prestação pecuniária no montante de um salário-mínimo a ser entregue a entidades públicas, ambas a critério do Juízo das Execuções. Situação prisional. O acusado respondeu ao processo em liberdade e não se afigura necessária sua custódia cautelar, razão pela qual poderá recorrer em liberdade. Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOSÉ FERNANDO ANGELO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por não haver elementos precisos da situação econômica do acusado nos autos. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em observância ao disposto no artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal e ao teor súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, por uma pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e por uma prestação pecuniária no montante de 1 (um) salário-mínimo a ser entregue a entidades públicas, ambas a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade. Custas na forma da lei. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados." Pelo Réu e seu Dr. Defensor foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pela MMA. Juíza foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado Dr. Jonas Cândido da Silva (OAB/SP 394382) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.